Кому: **{{НАИМЕНОВАНИЕ_ЗАКАЗЧИКА}}**

ИНН **{{ИНН_ЗАКАЗЧИКА}}**, ОГРН **{{ОГРН_ЗАКАЗЧИКА}}**

Адрес: **{{АДРЕС_ЗАКАЗЧИКА}}**

От: **{{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}}**

ИНН **{{ИНН_ПОДРЯДЧИКА}}**, ОГРН **{{ОГРН_ПОДРЯДЧИКА}}**

Адрес: **{{АДРЕС_ПОДРЯДЧИКА}}**

Исх. № **{{ИСХОДЯЩИЙ_НОМЕР}}** от **{{ДАТА_ДОКУМЕНТА}}**

ПРЕТЕНЗИЯ

(досудебное требование об оплате выполненных работ)

Между **{{НАИМЕНОВАНИЕ_ЗАКАЗЧИКА}}** (далее — Заказчик) и **{{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}}** (далее — Подрядчик) заключён договор № **{{НОМЕР_ДОГОВОРА}}** от **{{ДАТА_ДОГОВОРА}}** (далее — Договор), по которому Подрядчик обязался выполнить **{{ПРЕДМЕТ_ДОГОВОРА}}** на объекте **{{ОБЪЕКТ}}**, а Заказчик — принять результат работ и оплатить его.

1. Работы выполнены и приняты.

Подрядчик выполнил работы, что подтверждается актом о приёмке выполненных работ (форма КС-2) № **{{НОМЕР_КС2}}** от **{{ДАТА_КС2}}** и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № **{{НОМЕР_КС3}}** от **{{ДАТА_КС3}}**, подписанными обеими сторонами без замечаний. Стоимость принятых работ составляет **{{СУММА_ПО_АКТУ}}**.

[Если актов несколько — перечислить каждый: номер, дата, сумма. Реестр актов допустимо вынести в приложение.]

2. Обязанность оплаты наступила и нарушена.

Согласно п. **{{ПУНКТ_ДОГОВОРА_ОБ_ОПЛАТЕ}}** Договора оплата производится в срок **{{СРОК_ОПЛАТЫ_ПО_ДОГОВОРУ}}**. Срок оплаты истёк; с **{{ДАТА_НАЧАЛА_ПРОСРОЧКИ}}** Заказчик находится в просрочке.

С учётом частичных оплат *[если были — перечислить: дата, сумма, платёжное поручение; если не было — абзац удалить]* задолженность Заказчика на **{{ДАТА_ДОКУМЕНТА}}** составляет **{{СУММА_ДОЛГА}}**.

В силу ст. 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом; односторонний отказ от исполнения не допускается. Обязанность заказчика оплатить принятые работы установлена ст. 711 и ст. 746 Гражданского кодекса РФ и Договором.

3. На сумму долга начисляются проценты.

На основании ст. 395 Гражданского кодекса РФ за пользование чужими денежными средствами подлежат уплате проценты, размер которых определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, если иной размер процентов не установлен законом или договором. По состоянию на **{{ДАТА_ДОКУМЕНТА}}** проценты составляют **{{СУММА_ПРОЦЕНТОВ}}** (расчёт — Приложение № 2). Проценты продолжают начисляться по день фактической оплаты, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен более короткий срок их начисления.

[Если Договором установлена неустойка за просрочку оплаты (п. {{ПУНКТ_ДОГОВОРА_О_НЕУСТОЙКЕ}}) — заявлять неустойку по договору вместо процентов по ст. 395 ГК РФ: когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, предусмотренные ст. 395 ГК РФ проценты не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или договором (п. 4 ст. 395 ГК РФ). Выбор требования сделайте по условиям конкретного договора и расчёту.]

4. Требование.

На основании изложенного требуем в срок **{{СРОК_ОТВЕТА_НА_ПРЕТЕНЗИЮ}}** с момента получения настоящей претензии:

1) оплатить задолженность в размере **{{СУММА_ДОЛГА}}**;

2) уплатить проценты по ст. 395 ГК РФ *[либо неустойку по п. {{ПУНКТ_ДОГОВОРА_О_НЕУСТОЙКЕ}} Договора]*, рассчитанные на дату платежа.

Реквизиты для перечисления: **{{БАНКОВСКИЕ_РЕКВИЗИТЫ_ПОДРЯДЧИКА}}**.

При неисполнении настоящего требования в указанный срок Подрядчик обратится в арбитражный суд с иском о взыскании задолженности, процентов (неустойки), а также судебных расходов, включая государственную пошлину и расходы на представителя (ст. 110 АПК РФ).

Приложения:

1. Копии акта КС-2 № **{{НОМЕР_КС2}}** от **{{ДАТА_КС2}}** и справки КС-3 № **{{НОМЕР_КС3}}** от **{{ДАТА_КС3}}**.

2. Расчёт процентов по ст. 395 ГК РФ на **{{ДАТА_ДОКУМЕНТА}}**.

3. *[Акт сверки взаимных расчётов — при наличии.]*

{{ДОЛЖНОСТЬ_ПОДПИСАНТА}}, **{{ОСНОВАНИЕ_ПОЛНОМОЧИЙ}}**

_____ / **{{ФИО_ПОДПИСАНТА}}** /